

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 2023년 국정감사 후속조치 특정감사

제 목 : 계약상대방에 대한 의무 없는 행위 지시 부적정

관계부서 : ▽▽지사

내 용

1. 사건 개요

2023년 공사 국정감사에서 공사가 전(前)부사장 A의 개인 홍보 영상을 제작했다는 의혹이 제기 되었다. 국정감사의 서면 질의 과정에서 ▽▽지사에서 제작한 1분 20초 분량의 2023년 ㉠㉠ 박람회 참가 영상에 대한 질의가 있었고, 특히 국정감사 당일에는 4분 9초 분량의 A 취임 후 6개월간의 활동 내역을 총 정리한 영상에 대해 집중적으로 문제 제기가 있었으며, A의 개인 홍보 영상이 제작된 사실과 ☆☆실을 통해 추가적인 영상 제작을 시도한 정황은 국정감사 당일인 2023. 10. 19., ㉠㉠ 뉴스데스크를 통해 전국적으로 보도되었다.

2. 관계 법령 및 판단기준

공사 「임직원행동강령규정」 제22조의4 제5호에서 임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 행사하여 직무관련자, 직무관련 임직원, 공사에 소속된 기관의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하여서는 안 된다고 규정하고 있다.

또한 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」(기획재정부) 제2조의6에 의하면 계약담당공무원은 공사·용역 및 물품제조(구매)계약 등의 입찰·계약의 집행에 관하여 계약체결 부대비용 등 계약체결 및 이행 과정에서 발생하는 비용 중 발주기관이 부담할 부분을 계약상대자에게 전가하거나, 계약상대자에 대해 계약의 이행 및 관리과정의 통지·신청·청구·요구·회신·승인 또는 지시를 서면으로 시행하지 않고 구두로 하는 행위사례가 발생하지 않도록 유의하여야 한다고 되어 있다.

따라서 공사 임직원은 거래 상대방에게 적법한 계약 절차 및 대가 지급 없이 과업을 의뢰하여서는 아니 된다. 특히 공사와 지속적인 거래 관계를 기대하고 있는 거래 상대방으로서는 향후 거래 관계 유지를 위해 별도의 대가를 지급 받지 않는다 하더라도 최초 약정된 업무 외에 추가 과업을 맡아 수행함으로써 공사와의 지속적인 거래 관계를 건고하게 하고자 할 유인이 있으므로, 비록 거래 상대방의 명시적 거부가 없더라도 변경계약 등의 적법한 절차 없이 거래 상대방에게 당초 약정된 과업 이상의 과업을 부여하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▽▽지사는 ㉠㉠ 박람회를 추진하면서 행사진행의 대행을 위하여 대행사와 2023. 6. 6. 용역계약을 체결하였는데, 해당용역 계약의 내용 및 부속서류(견적서 등)의 과업내용에는 ‘행사 동영상 촬영 및 동영상 편집, 하이라이트 영상 1편 제공’이 포함되어 있었다.

그런데 ▽▽지사는 A의 의전차원에서 대행사에게 본래 계약내용에는 포함되어 있지 않고 업무상 특별히 필요하지 않았던 A 동선 위주의 동영상 편집본을 대행사에게 추가로 요청하였고, 별도의 추가 예산 투입 없이 대행사로부터

편집영상(1분 20초)을 추가로 제공받음으로써 계약상대자인 대행사가 무상으로 계약 상 의무 없는 행위를 하도록 하고, 그 결과물을 A에게 제공하였다.

그 결과 2023년 국정감사에서 해당 영상과 관련된 자료 제출 요구를 받고 뉴스 보도에도 활용되는 등, 대외적으로 ‘A 개인 홍보 영상’이라는 지적을 받기도 하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

▽▽지사는 감사결과와 관련하여 ▽▽지사가 제작한 영상은 A의 개인 홍보 목적으로 제작된 영상이 아니며, 이 영상은 ◻◻ 박람회 하이라이트 영상의 일부로 A 위주로 편집을 한 것은 맞지만 이는 행사의 본사 담당팀인 ♪♪팀으로 부터 A의 SNS 포스팅용 콘텐츠(사진 및 문구) 준비를 사전에 요청¹⁾받은 것의 일환으로 전체 영상 중 부사장 등장 부분만 발췌한 것이라고 답변하였다.

또한 당시 A SNS의 경우 공사 사업을 홍보하는 채널의 일부로 생각하였고, 공사 대다수의 부서원 또는 대행업체가 촬영한 사진, 동영상이 A의 SNS 업로드 목적으로 A에게 제공되고 있었기 때문에 동영상의 제공도 이와 다르지 않다고 생각하였다고 답변하였다.

1) 당시 공사의 여러 부서는 A의 지시로 A가 참가한 공사의 각종 행사, MOU체결 등에 대하여 촬영된 사진과 행사소개 문구 등을 A에게 제공하고, A는 이를 개인의 SNS에 업로드 하였음. 이에 대해 A는 2023. 4. 28. 및 9. 27. 2차례에 걸쳐 공사 사내게시판을 통해 ‘~부사장 개인의 홍보라는 지적과 관련해서는, 저의 외부활동은 오롯이 공사를 위한 활동임을 알아주셨으면 합니다. &&의 활동이 국력을 높인 것처럼 RR, SS의 주가와 가치가 R 회장이나 S 회장의 홍보와 얼마나 밀접할지 잘 아실 겁니다. 즉 우리공사의 외부로부터의 평가에 있어 사장과 부사장의 외부 홍보활동과 역할이 개인을 위한 것은 아닐 것입니다..’라고 게재하고, ‘~SNS 활용 홍보 과정에서 직원들의 도움과 노고도 모르는 바가 아닙니다. 다만, 담당부서에서 행사의 내용을 잘 알기에 정리해서 전달해주면 제가 수정하여 직접 올리고 있습니다. 저의 SNS를 보신 분은 아시겠지만 개인 내용이 아닌 공사의 홍보 내용을 게재하고 있습니다. 그리고, 위에서 설명한 바와 같은 이유로 운영중인 임원 SNS에 대해서 노조에서 관여하는 것은 직무를 넘어서는 것으로 생각됩니다.’라고 발언하는 등 A 본인의 SNS를 공사 사업 홍보용으로 활용하였다고 주장함

그리고 ∇∇지사는 A 중심의 영상편집을 대행사에 요청한 것과 관련해서, 행사 하이라이트 영상의 제작은 이미 해당 대행사와의 계약 내용에 포함되어 있었고, 동영상 촬영 및 편집 전문가는 하이라이트 영상의 제작을 위하여 이미 투입이 확정되어 있었기 때문에, A 중심의 영상편집 의뢰는 통상적으로 별도 계약 없이 구두로 추가 의뢰가 가능한 업무로 판단하였으며, 이와 관련하여 대행사에 어떠한 강요 또는 부당한 요구를 하지 않았고, 당시 대행사 대표도 매우 흔쾌히 협조하여 주었다고 답변하였다.

A의 SNS 포스팅을 위한 지원이 전사적으로 업무의 일환으로 인식되고 있어 많은 부서들이 사진 및 문구 제공으로 협조를 해온 것은 사실이고 그 형태가 사진이 아닌 동영상이라고 하여 반드시 문제가 된다고 할 수는 없으나, ∇∇지사는 정당한 계약을 통해 제작한 행사 영상 외에 굳이 A를 중심으로 한 별도의 영상을 추가로 제작, 제공했고 그 과정에서 대행사로 하여금 대가 없이 추가적인 과업을 하도록 하였으므로 비록 그에 따른 과업량이 대행사에게 큰 부담은 되지 않았을지라도 지시 자체가 부당하다는 지적은 피하기 어렵다.

그러나 당시 G는 A의 인사전횡 등에 대한 사내 소문으로 ∇∇지사가 A에게 협조적이지 않을 시 관련자들에게 피해가 갈 수도 있다고 생각하였고, 지사장으로서 행사 준비에 큰 부담을 느끼고 있었던 상황에서 본사의 요청(A의 SNS 업로드용 사진과 멘트 준비)을 준비하는 과정에서 발생한 사안이며, A를 위한 개인 홍보 영상을 별도로 기획하여 제작한 것은 아닌 점 등을 종합적으로 고려하여 양정에 참작하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 거래상대방에게 본래 계약내용에 포함되어 있지 않은 추가적인 과업을 요구하여, 거래상대방으로 하여금 의무 없는 행위를 하도록 한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)